

1500419-13.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... declarados perdidos. Derradeiro, o tráfico era realizado em concurso com menores (certidões de nascimento às fls. 83 e 84), a atrair a incidência da causa de aumento no artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade apenas e tão somente do crime de tráfico imputado na denúncia, com a respectiva causa de aumento nela narrada, pelo concurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500419-13.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2076767/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23727588 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 693/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2076767 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FERNANDES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP

Data da Audiência:

31/05/2022

Réu Preso

Aos 31 de maio de 2022, às 16 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FERNANDES, acompanhado da Defensora, Dra. Ana Paula Gomes Santos; bem como as testemunhas arroladas Paulo Cesar Faria Filho (GCM) e Luis Adriano Nogueira (GCM); ausente a testemunha Sandro de Oliveira (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de

internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Homologada a desistência das partes em relação à oitiva da testemunha Sandro de Oliveira. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FERNANDES por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos do SISNAD, ambos c/c art. 61, "caput", II, "j", c/c art. 69, "caput", ambos do CP. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no mês de março de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FERNANDES, qualificado nestes autos, associou-se aos adolescentes P. D. A. D. e G. F. C. R. para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico. Ainda, em 20 de março de 2022, por volta das 10h20, na rua Maria da Cunha Machado, nº 05, nesta cidade e Comarca de Tatuí, BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FERNANDES, previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com os adolescentes P. D. A. D. e G. F. C. R., trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 118 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 130 gramas; 01 porção a granel de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 70 gramas; 01 "tijolo" de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 460 gramas; e 01 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 110 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que o denunciado e os adolescentes praticavam o tráfico, dividindo as tarefas na empreitada criminosa. O embalo e o fracionamento eram realizados por BRUNO HENRIQUE, P. e G. no imóvel abandonado, onde também guardavam as porções de drogas e os apetrechos. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina no bairro "Engenheiro Village", quando receberam a informação de que indivíduos estavam utilizando uma casa desocupada para o comércio ilícito. No imóvel indicado, os agentes públicos avistaram BRUNO HENRIQUE e P. sentados, no chão, "picando" e embalando drogas. Houve a abordagem e, na revista pessoal, com o denunciado foram encontrados R\$174,50. Na sala foram apreendidas 118 porções de "maconha", 01 porção a granel de "maconha" e 01 "tijolo" de "maconha", além de 90 embalagens plásticas do tipo "sacolé", 140 embalagens do tipo "eppendorf", faca, balança de precisão, R\$40,00 e aparelho de telefonia celular. O denunciado e P. foram conduzidos à Delegacia de Polícia e autuados em flagrante. Durante o registro da ocorrência, agentes públicos foram informados de que havia outro indivíduo no imóvel abandonado. Foi solicitado apoio e outra viatura se dirigiu ao local. Assim, Guardas Civis Municipais adentraram à residência e, na cozinha, notaram que o adolescente G. passou correndo e se dirigiu à área externa, oportunidade em que dispensou algo no chão. Houve perseguição pelos telhados das residências vizinhas e G. foi abordado. Em revista pessoal, com G. foram encontrados R\$29,00 e aparelho de telefonia celular. O objeto dispensado foi localizado, tratando-se de 01 porção grande de cocaína. Auto de prisão em flagrante às fls. 6, convertida em prisão preventiva às fls. 45/51. Declarações do adolescente P. D. A. D. em sede policial às fls. 11, respectiva certidão de nascimento às fls. 84. Declarações do adolescente G. F. C. R. em sede policial às fls. 12, respectiva certidão de nascimento às fls. 83. Auto de exibição e apreensão às fls. 20/2. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 23/4. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 89/94. Laudo pericial de exame em peça às fls. 95/100. Informação sobre o local dos

fatos às fls. 101/2. Notificação às fls. 105. Defesa preliminar apresentada às fls. 114/9, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 30/05/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 132/3). Citação às fls. 141. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Homologada a desistência das partes em relação à oitiva da testemunha Sandro de Oliveira. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 81, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Ainda, preliminarmente, não observo qualquer irregularidade no ingresso dos guardas municipais no imóvel abandonado, ainda que se tratasse da residência de Bruno (que declarou em solo investigativo não a tivesse – fls. 13, embora hoje salientando que morava naquele local há um dia). Valor constitucional a ser respeitado, é a proteção do cidadão de bem contra o mundo do crime, a qual, efetivada pelos meios legítimos, protege uma série de direitos fundamentais, como vida, saúde, segurança, entre outros, e não é por outra razão que no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o legislador maior prevê o ingresso em residência, no caso de flagrante delito, independente de autorização judicial, não sendo possível que alguém imagine que diante de situação da espécie, que se elucidou para custódia de expressiva quantia de variadas drogas maconha e cocaína, os agentes tenham que suspender a diligência para postular pela autorização judicial, francamente. No mesmo passo, também não se estranha que agentes públicos municipais assim procedam logo que se deparam com um cenário dessa natureza, ainda que a instituição não seja naturalmente vocacionada a tal mister, pois, saúde e segurança públicas, repita-se, são valores a serem prestigiados, sempre. No mais, o fato de a instituição ter a obrigação e efetivamente comunicado, ou não, a polícia civil a respeito das denúncias pretéritas versadas sobre aquele ponto, matéria objeto de questionamento da combativa defesa durante as oitivas, é estranha a esta lide. Ultrapassadas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade delitivas do crime narrado na denúncia (aqui já adiantada a aplicação da causa de aumento que se infere de seus termos, ainda que não tenha havido postulação expressa pela incidência do disposto no art. 40, VI, da Lei de Drogas) restaram suficientemente comprovadas nos autos apenas e tão somente em relação ao tráfico de drogas, anotado que recentemente foi alterado o entendimento deste Julgador a respeito da configuração da associação, passando-se a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantir isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos

durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 000616-81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019).

De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos: (1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J. 04/07/2019); (8) 0000032-19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018). Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida, sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, conclusão da qual não se pode ultrapassar na hipótese, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação. Note-se que os guardas municipais ouvidos nesta teleaudiência, Paulo César e Luís Adriano, sequer conheciam o acusado e os adolescentes Pablo (Luís Adriano conhecia Gustavo) até então, e assim não trouxeram qualquer informação pretérita a respeito do envolvimento deles de maneira conjugada, sequer apontando se já os tinham visualizado juntos. Enfim, embora este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, e num caso em que demonstrado apenas o concurso eventual, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas, é medida que se impõe. O mesmo não se pode dizer em relação ao tráfico, estabelecido em concurso com os menores. Nesse particular, referendando as declarações prestadas em solo policial (fls. 07 e 10), os GCMs ouvidos nesta solenidade, Paulo César e Luís Adriano, na consonância do quanto também declarara o colega de serviço, Sandro (fls. 09) e em relação aos quais nenhum motivo se comprovou possuírem para, conluídos, prejudicar terceiro inocente, trouxeram (faz-se uma síntese dos depoimentos, que se complementam sem contradições, que após receberem denúncia anônima (preservada a não identificação

na proteção de cidadãos de bem, vulneráveis diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades) dando conta de que uma movimentação atípica se desenrolava num imóvel abandonado na Rua Mário da Cunha Machado, o mesmo apontado dias antes como palco de traficância, para lá se dirigiram, nele surpreendendo, manuseando drogas, Bruno e o adolescente Pablo, então apreendidos centenas de eppendorfs e sacolês, balança (laudo às fls. 126/31), celular, R\$40,00 e drogas, mais especificamente, 118 porções de maconha, uma outra maior e um tijolo, tudo desse mesmo entorpecente. Bruno também trazia consigo R\$174,50 e assumiu a posse de tudo, ao passo que o menor disse que apenas pretendia fazer uso. Os abordados foram conduzidos à delegacia de polícia, mas naquele recinto os guardas responsáveis por essa primeira diligência, receberam informes de que ainda havia movimentação no local, sendo que uma viatura integrada pelo depoente Luíz Adriano para lá se deslocou, surpreendendo, perseguindo e capturando o adolescente Gustavo, o qual, além do celular e R\$29,00 que trazia consigo, na tentativa de fuga dispensou uma porção grande de cocaína. Abra-se um parêntesis para consignar que a potencialidade lesiva dos entorpecentes veio atestada pelo laudo de fls. 89/94, como sendo, 118 porções de maconha, com 127,94 gramas líquidos; 1 porção de maconha, com 70,64 gramas líquidos; 1 tijolo de maconha, com 451,10 gramas líquidos e 1 porção de cocaína, com 101,20 gramas líquidos. Interrogado, alterando parcialmente as declarações de fls. 13, o Réu assumiu a traficância realizada a partir do dia anterior, com drogas que eram de um terceiro que permitiu a estada em troca disso, quando estava em desamparo pela perda do emprego. Salientou, ainda, que os adolescentes ali aportaram para adquirir drogas, intenção anunciada por Gustavo por whatsapp, mas anotou desconhecer a existência de cocaína no imóvel. Pois bem, para além da admissão, é certo parcial, pois negado o concerto com os menores e a custódia da cocaína, elucidou-se com êxito o teor das denúncias anônimas recebidas (daquela que indicava o local como ponto de traficância dias antes, bem como da outra, que sugeria a movimentação atípica no dia dos fatos), ali surpreendido Bruno, na companhia do adolescente Pablo em ato de "picagem" de drogas, tendo à sua disposição nada desprezível quantidade de maconha, apetrechos próprios para o particionamento (faca, balança e embalagens) e numerário decorrente de tais atividades. Não bastasse, após retirados os suspeitos dali, outro adolescente (Gustavo) tentou resgatar do local droga, desta feita uma substancial porção de cocaína, a sacramentar o que já era evidente, a finalidade mercantil. Enfim, bem elucidado um cenário de tráfico de drogas. E sempre digo, o fato de ser usuário, do que não há comprovação, embora se alegue à época consumidor de maconha, não exclui as atividades de traficância, pelo contrário, as potencializa, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Quanto ao numerário, celular e demais objetos apreendidos, nesse cenário, logicamente relacionados ao comércio ilícito, devem ser declarados perdidos. Derradeiro, o tráfico era realizado em concurso com menores (certidões de nascimento às fls. 83 e 84), a atrair a incidência da causa de aumento no artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade apenas e tão somente do crime de tráfico imputado na denúncia, com a respectiva causa de aumento nela narrada, pelo concurso eventual com adolescentes, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Primeiro, notória a inadequação da personalidade do acusado, afinal, perambulando por municípios diversos, o acusado, a despeito de ter recém adquirido a maioridade, já responde a dois outros processos criminais por supostos crimes praticados nas cidades de Cerqueira César e Laranjal Paulista. Note-se, conforme conferido nos autos digitais do processo infracional certificado às fls. 139 e confirmado no interrogatório, que provindo do Estado do Ceará, na adolescência Bruno se envolveu em ocorrência de tráfico em Itapevi/SP e, deixando a internação da Fundação Casa, já maior, em fevereiro de 2021 teria praticado um crime de furto qualificado em Cerqueira César/SP, fatos apurados em processo que conta com denúncia já recebida (certidão às fls. 40 e acompanhamento nos respectivos autos digitais de n. 1500546-29.2021.8.26.0136), e em junho do mesmo ano, um suposto crime de tráfico na pequena Laranjal Paulista, ocasião em que surpreendido com 12 porções de crack, fatos apurados em processo na

fase de notificação (certidão às fls. 40 e acompanhamento nos respectivos autos digitais de número 1500160-44.2021.8.26.0315). Com efeito, embora inquéritos e ações penais em andamento não possam ser utilizados para afirmação de maus antecedentes, não há dúvidas de que os incidentes pretéritos ou subsequentes permitem identificar a inadequação da personalidade, mesmo porque, certas ocorrências, pelo seu contexto, traduzem esse modo inadequado de conduta, ainda que até mesmo uma absolvição sobrevenha por uma ou outra razão. E o caso de Bruno, sob esse aspecto, é peculiar, demonstrada que está a sua irrefreável propensão para práticas ilícitas, notadamente de tráfico de drogas (naquele processo, da adolescência - feito 1508420-19.2019.8.26.0271, conforme confiro nos autos digitais, foram mais de duas centenas de porções entre maconha, cocaína e o nefasto crack). Segundo, esse verdadeiro profissionalismo na traficância vem demonstrando pelo fato de que, inexplicavelmente aportado nesta Cidade de Tatuí, sem qualquer vínculo ou endereço fixo comprovado ou até mesmo informado no local, após perambular infringindo a lei em municípios distintos, Bruno mantinha consigo 649,68 gramas líquidos de maconha e 101,20 gramas líquidos de cocaína. Ora, pela observação do ordinariamente se acompanha e a experiência de atuação nesta Vara criminal há mais de sete anos o permite afirmar, notório que cada dois gramas líquidos de maconha são transacionados por no mínimo R\$10,00 e o grama líquido de cocaína por no mínimo R\$30,00, ou seja, a preço de varejo, a expressão financeira do estoque correspondia a pelo menos R\$6.270,00, empreitada diferenciada, portanto. São essas as razões pelas quais promovo a elevação da pena-base em 1/4, estabelecendo-a em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de indicativos a respeito da capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", do CP, eis que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 123), então inalterada a reprimenda. Registro não vislumbrar espaço para a aplicação da atenuante da confissão, solução da qual previamente advertido o próprio interrogado. Isso porque, sua admissão, já prescindível para a afirmação da autoria e materialidade no contexto da abordagem, não veio plena, pois negado o concurso com adolescentes e, embora isso pudesse ser relevado, haja vista a legal incidência da causa de aumento não só quando a atividade envolve, mas também quando visa menores, pelo interrogado qualificados como seus consumidores, fato é que a posse da cocaína se mostrou por demais relevante no contexto, inclusive para a operação de elevação da pena-base. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente fazia da ilicitude o seu meio de vida, tanto que apanhado no comércio em concurso com adolescentes, de posse de quantidades expressivas entre maconha e a danosa cocaína, estoque de expressão monetária mensurado em R\$6.270,00, sem sequer apresentar endereço fixo nesta cidade, na qual então aportou justamente para capitanear tal empreitada, isso após supostamente praticar furto qualificado e tráfico em municípios diversos, fatos apurados nos respectivos juízos. Afora isso e patenteando essa inadequação de postura, perante a justiça menorista o acusado que recém adquiriu a maioridade, apresentou incidência justamente relacionada a tráfico de drogas (certidão às fls. 139 - 1508420-19.2019.8.26.0271, conforme registrado naqueles digitais, mais de duas centenas de porções entre maconha - 81 unidades, cocaína - 58 unidades, e o nefasto crack - 77 unidades), não sendo a internação então aplicada, que perdurou nove meses (conforme detalhou o interrogado), suficiente para conter a sua propensão para a prática do

mesmo delito. Conforme se observa, um crescendo de ilicitudes. Não é, portanto, neófito na traficância e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a quantidade e natureza da substância e os demais elementos indicativos do profissionalismo, tais como a diversidade (dois tipos de droga, entre as quais o nefasto crack), concurso, antecedentes na infância e na maioridade. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]" . Também já decidi nesta Vara, em caso de apreensão muito menos significativa, de 12,31 gramas, distribuídos em 40 porções de crack, em condenação que acabou confirmada pela Superior Instância, com a seguinte cátedra, naquilo que interessa: "[...] Ausentes agravantes, na derradeira, a despeito da primariedade, não era mesmo o caso de aplicação do redutor da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, diante das peculiaridades, porque foi preso guardando e mantendo em depósito 40 "porções" de crack (12,310 g), destacando-se, ainda, a apreensão do dinheiro - sem origem comprovada - e a falta de demonstração de que exerceria qualquer labor lícito, indubitáveis indicadores de dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. [...]" (Apelação nº 0000232-89.2016.8.26.0571, Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal o Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, d.J. 19/04/2017). Afastado o redutor, incide, por fim, a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas (certidão de nascimento dos adolescentes envolvidos, elevo no patamar mínimo, de 1/6, a pena, tornando-a definitiva em 07 anos, 03 meses e 15 dias reclusão e 729 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de sujeito que, a despeito de ter recentemente adquirido a maioridade, e durante o tempos de infância experimentado internação decorrente de apreensão com significativa quantidade de variadas drogas, responde a dois outros processos, por crimes de furto qualificado e tráfico praticados em municípios distintos, aqui apanhado com estoque expressivo, sem ostentar qualquer vínculo ou endereço no município. Lembre-se que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da primariedade do

acusado, chamo, ainda, à colação lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte

da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]". Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce, em todo caso, o quanto consignado na lição retro mencionada. Registre-se que não incide aqui, afastado que foi o redutor, a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596603/SP. A propósito, também não olvido a linha de fundamentação exarada no v. Decisum mencionado, a sugerir a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP, qual seja, o regime inicial semiaberto, ocorre que, dentre todos os argumentos já enfocados para o caso específico do sentenciado, sobressai a sua irrefreável propensão para a ilicitude penal, notadamente o tráfico, afinal, desempenha o comércio com certo profissionalismo, apanhado que foi custodiando drogas e numerário com expressão monetária de mais de seis mil reais, isso após internação na infância e suposto cometimento de dois outros crimes em municípios distintos, um deles de tráfico, na recente maioridade. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, ABSOLVIDO o réu da acusação de infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FERNANDES, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI (solução proclamada de acordo com a narrativa da própria inicial e também autorizada pela disposição do art. 383 do CPP), ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por indivíduo não contido por internação imposta perante a justiça menorista, de 09 meses, justamente por envolvimento com a traficância, na recente maioridade respondendo a dois processos criminais em municípios distintos, um deles por furto qualificado e outro pelo mesmo tráfico, agora apanhado em município no qual não ostenta qualquer vínculo, capitaneando menores numa empreitada de expressão monetária mensurada em mais de seis mil reais entre porções de maconha e cocaína, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas, bem como garantida a aplicação da lei penal, pois, lembre-se, não possui endereço fixo. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer,

fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 107). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA